# SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

# ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024

**Warszawa, 18 marca 2025 roku**

Sprawozdanie za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało sporządzone zgodnie z zasadami wyceny, ujmowania oraz zaprzestania ujmowania aktywów, zobowiązań oraz kapitałów, a także ustalania wyniku finansowego opartymi na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską (MSSF).

**1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.**

Spółka została założona „Aktem założycielskim" z 11 kwietnia 2012 roku, sporządzonym przez notariusza Mirona Jakubiaka, za Nr Rep. A 2645/2012. Osobowość prawną uzyskała na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, gdy została wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418977.

Dnia 17 lipca 2020 roku aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Agnieszkę Lisowską nr Rep. A7769/2020 została zmieniona Umowa Spółki w związku z połączeniem Vivus Finance Sp. z o.o. z Zaplo Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 40 000 000,00 zł do kwoty 40 019 000,00 zł, tj. o kwotę 19 000,00 zł. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Spółki Zaplo na Spółkę Vivus (łączenie się przez przejęcie) na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia.

W dniu 30 września 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Vivus Finance Sp. z o.o. i Zaplo Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności łączonych Spółek było prowadzenie działalności w zakresie usług finansowych, polegającej w szczególności na udzielaniu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej pożyczek krótkoterminowych (Vivus) i ratalnych (Zaplo) przez Internet.

Dnia 4 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Vivus Finance Sp. z o.o. i Platforma Vivus Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności łączonych Spółek było prowadzenie działalności w zakresie usług finansowych, polegającej w szczególności na udzielaniu pożyczek krótkoterminowych i ratalnych przez Internet (Vivus) oraz pośrednictwa finansowego (Platforma Vivus).
Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („KSH"), poprzez przeniesienie całego majątku Platforma Vivus na Vivus.

Do dnia 12.04.2022 roku udziałowcami Spółki byli: AS 4finance spółka prawa łotewskiego (99,97% udziałów na dzień 12.04.2022), 4Finance Holding S.A. spółka prawa luksemburskiego (0,03% udziałów na dzień 12.04.2022). W dniu 13.04.2022 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów Spółki pomiędzy AS 4Finance, 4Finance Holding S.A. i Ewą Wernerowicz, która nabyła 100% udziałów w Spółce. W dniu 30 czerwca 2022 roku Spółka zmieniła nazwę z Vivus Finance Sp. z o.o. na Soonly Finance Sp. z o.o.

W dniu 15 maja 2023 roku została zawarta umowa sprzedaży części udziałów Spółki pomiędzy Ewą Wernerowicz i spółką Soonly Holding Sp. z o.o., która nabyła 133 397 udziałów w Spółce. Na dzień 31.12.2023 roku udziałowcami Spółki są Ewa Wernerowicz (66,67% udziałów) i Soonly Holding Sp. z o.o. (33,33% udziałów).

W dniu 30 kwietnia 2024 roku została zawarta umowa sprzedaży części udziałów Spółki pomiędzy Ewą Wernerowicz i spółką Soonly Holding Sp. z o.o., która nabyła 133 397 udziałów w Spółce. Na dzień 31.12.2024 roku udziałowcami Spółki są Ewa Wernerowicz (33,33% udziałów) i Soonly Holding Sp. z o.o. (66,67% udziałów).

W dniu 18 września 2024 roku spółka Soonly Finance Sp. z o.o. dokonała spłaty całości kapitału i odsetek pożyczki otrzymanej od 4Finance S.A. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu tej pożyczki.

Pod koniec 2024 roku Spółka podjęła decyzję o rebrandingu produktów działających pod markami Vivus.pl oraz Zaplo.pl. Decyzja Zarządu w tej sprawie została ogłoszona 16 grudnia. Marka Vivus.pl została zastąpiona marką Vivigo, marka Zaplo.pl – marką Vivi-Raty. Ze względu na specyfikę działalności, która odbywa się praktycznie wyłącznie cyfrowo, Spółka poniosła niewielkie koszty techniczne w związku ze zmianą obu marek.

Spółka finansuje swoją działalność kapitałem własnym oraz zobowiązaniami długo i krótkoterminowymi. W roku obrotowym 2024 Spółka kontynuowała działalność w zakresie ustalonym jej aktem założycielskim. Spółka dostosowuje swoją strategię do sytuacji rynkowej starając się wykorzystać pojawiające się możliwości i unikać zagrożeń.

W dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie Lexitor (C-383/18), w którym orzekł, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Wyrok ten nie wskazuje, w jaki sposób należy dokonać kalkulacji obniżki w zakresie kosztów takich jak prowizje i opłaty przygotowawcze.

W dniu 7 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wskazującą na proporcjonalne rozliczanie kosztów prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Spółka nie zgodziła się z decyzją Prezesa UOKiK i złożyła odwołanie w ustawowym terminie.

W dniu 27 października 2020 roku Spółka otrzymała odpowiedź na odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK. W ocenie Prezesa UOKiK złożone przez Spółkę odwołanie jest niezasadne. W dniu 3 listopada 2020 roku Spółka wysłała do Sądu replikę na odpowiedź na zażalenie złożone przez Prezesa UOKiK, w której wskazała na brak szczegółowego ustosunkowania się Prezesa UOKiK do argumentów podnoszonych przez Spółkę. W dniu 9 listopada 2020 roku Sąd wydał postanowienie, w którym nie wyraził zgody na złożenie pisma przygotowawczego z dnia 3 listopada 2020 roku.

W dniu 1 lutego 2021 Spółka otrzymała wezwanie od Prezesa UOKiK do wykazania w jaki sposób realizowana jest decyzja w zakresie, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, na które Spółka odpowiedziała w dniu 15 lutego 2021 r.

20 września 2021 r. Spółka złożyła do Prezesa UOKiK wniosek o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych związanych z treścią decyzji, czy Spółka może dokonywać zwrotu nadpłat powstałych na skutek przedterminowej spłaty poprzez ich potrącenie z wierzytelnością Spółki z tytułu zwrotu pożyczki przez klienta. Spółka otrzymała odpowiedź negatywną.

W dniu 23 września 2021 r. Spółka złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przeprowadzenie dowodu z decyzji wydanych przez Prezesa UOKiK w podobnych sprawach na okoliczność nałożenia na spółkę zbyt daleko idących i niesprawiedliwych obowiązków mających na celu usunięcie skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wniosek ten został przez Sąd zwrócony w dniu 11 października 2021 r.

W dniu 11 stycznia 2022 r. Spółka złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kolejny wniosek modyfikujący wnioski odwołania polegające na doprecyzowaniu i zmianie obowiązków mających na celu usunięcie skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

31 stycznia 2022 r. odbyła się pierwsza rozprawa, na której sąd przesłuchiwał świadka Spółki i postanowił o odroczeniu rozprawy na 7 marca 2022 r.

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2022 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił częściowo decyzję Prezesa UOKiK. Od powyższego orzeczenia Spółka oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wywiedli apelacje, które wraz z aktami zostały przekazanie do Sądu Apelacyjnego. Na dzień 09.02.2023 r. Sąd Apelacyjny nie podjął żadnych czynności.

Od powyższego wyroku apelacja została wywiedziona także przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na którą Spółka odpowiedziała pismem z 14 lipca 2023 r. wnosząc o jej oddalenie w całości.

Rozprawa apelacyjna w sprawie Soonly Finance (produkt krótkoterminowy) została wstępnie wyznaczona na 26 kwietnia 2024 r.

Spółka złożyła do Sądu wniosek o wyłączenie przewodniczącej z uwagi na istnienie wady ustrojowej związanej z powołaniem ww. sędzi na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wniosek ten 21 czerwca 2024 r. został oddalony. Od postanowienia tego Spółka wywiodła zażalenie, które ostatecznie postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2024 r. zostało oddalone.

Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczony został na 11 marca 2025 r. W dniu 11 marca 2025 roku przed Sądem Apelacyjnym odbyła się wyznaczona rozprawa, na której strony przedstawiły ostateczne stanowiska, Sąd po wysłuchaniu stron odroczył wydanie orzeczenia do 11 kwietnia 2025 roku.

Niezależnie od powyższego Zaplo sp. z o.o., której Soonly Finance sp. z o.o. jest następcą prawnym, również w dniu 7 stycznia 2021 r. otrzymała decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazującą na konieczność proporcjonalnego rozliczania kosztów prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Spółka nie zgodziła się z decyzją Prezesa UOKiK i złożyła odwołanie w ustawowym terminie. Wyrokiem z dnia 14 marca 2022 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości odwołanie Soonly Finance sp. z o.o. Od powyższego orzeczenia Spółka wywiodła apelację. W ramach postępowania apelacyjnego Spółka złożyła wniosek o wyłączenie sędziego rozpoznającego sprawę, który został prawomocnie oddalony. Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczony został na 9 lutego 2024 r. Wyrokiem z 9 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił częściowo zaskarżony wyrok w ten sposób, że częściowo zmienił zaskarżoną decyzję Prezesa UOKIK w zakresie obowiązków informacyjnych. Utrzymano obowiązek Spółki do dokonania zwrotu w ramach przysporzenia konsumenckiego części prowizji, proporcjonalnie do okresu o który skrócono czas obowiązania umowy w związku z jej wcześniejszą spłatą, konsumentom którzy w okresie od 16 maja 2016 r. do dnia uprawomocnienia się zaskarżonej decyzji, spłacili pożyczkę w terminie wcześniejszym niż przewidziany w umowie i złożą stosowną reklamację.

Spółka niezwłocznie po wydaniu prawomocnego orzeczenia przystąpiła do jego wykonania. Prezes UOKiK pismem z 22 października 2024 r. zwrócił się do Spółki z żądaniem udzielenia informacji i dokumentów w zakresie dotyczącym wykonania orzeczenia. Spółka pismem z 8 listopada 2024 r. udzieliła odpowiedzi na pytania Prezesa UOKiK oraz przekazała niezbędne dokumenty i informacje, do dnia 17 marca 2025 Prezes UOKiK nie wystosował dalszej korespondencji do Spółki w tym zakresie.

Spółka zdecydowała się dobrowolnie na proporcjonalne rozliczanie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego, także dla przedterminowych spłat kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem otrzymania decyzji UOKiK.

Spółka utworzyła rezerwę na zwroty z tytułu wcześniejszych spłat.

**Podatkowe sprawy sądowe**

W dniu 15 października 2020 r. Spółka otrzymała od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie decyzję numer 448000-CKK5-17.500.3.1.2021.1 z dnia 30 września 2020 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2013 w kwocie 10,3 mln zł, tj. o 9,4 mln zł wyższej niż wykazana w zeznaniu podatkowym za ten rok. Decyzja wynika głównie z zakwestionowania przez organ podatkowy kosztów uzyskania przychodów z tytułu kosztów zabezpieczenia ryzyka kredytowego (dodatkowe zobowiązanie podatkowe 7,8 mln zł), a także z zakwestionowania niektórych kosztów jako niedostatecznie udokumentowanych (dodatkowe zobowiązanie podatkowe 1,6 mln zł).

Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr 1401-IOD-2.492.50.2022.4.EŁ z dnia 20 lipca 2021 r. W związku z tym Spółka uiściła w całości wskazane zobowiązanie podatkowe wraz z odsetkami (2,1 mln zł), jednocześnie wnosząc skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ponieważ całkowicie nie zgadza się z ustaleniami organów podatkowych.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Spółki i uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (sygn. akt III SA/Wa 2286/21), odpis wyroku doręczono Spółce w dniu 12 maja 2022 r. W dniu 1 lutego 2023 r. NSA oddalił skargę kasacyjną organu (sygn. akt II FSK 866/22).

Niezależnie od rozpatrzenia sprawy merytorycznie, wyrokiem z dnia 16 listopada 2021 r. (sygn. akt III SA/Wa 934/21) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sprawie uzupełnienia decyzji Naczelnika UCS z dnia 15 października 2020 r. o orzeczenie w sprawie zastosowania zwolnienia z podatku w odniesieniu do elementów decyzji korzystających z ochrony na podstawie interpretacji indywidualnej wydanej w 2013 r. na rzecz Spółki. Przeciwko temu orzeczeniu Dyrektor Izby Administracji Skarbowej także wniósł skargę kasacyjną. NSA oddalił tę skargę wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2023 r. (II FSK 348/22).

W dniu 10 listopada 2023 r. Izba Administracji Skarbowej w związku z koniecznością uzupełnienia decyzji orzekła o niedopuszczalności odwołania, zaś sprawa wróciła do Naczelnika Mazowieckiego UCS w celu uzupełnienia decyzji z dnia 15 października 2020 r. Uzupełnienie decyzji Naczelnika UCS zostało dokonane 14 lutego 2024 r. Spółka niezwłocznie złożyła ponownie odwołanie od decyzji. Decyzją z dnia 29 maja 2024 r. Dyrektor IAS w Warszawie uchylił decyzję Naczelnika UCS z 30 września 2020 roku i umorzył postępowanie w sprawie. Spółka otrzymała zwrot wpłaconych w wyniku decyzji środków.

**Postępowania podatkowe i kontrolne**

W 2021 r. w Spółce była prowadzona kontrola celno-skarbowa w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014 r.

Decyzją z dnia 28 października 2021 r. nr 448000-CKK5-17.4100.1.1.2022.19 (doręczoną Spółce 29 listopada 2021 r.) określona została wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2014 w kwocie 35 mln zł, tj. o 11,7 mln zł wyższej niż wykazana w zeznaniu podatkowym za ten rok. Decyzja powiela ustalenia z analogicznej decyzji za rok 2013. Kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego wynika głównie z zakwestionowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu kosztów zabezpieczenia ryzyka kredytowego (dodatkowe zobowiązanie podatkowe 4,2 mln zł), a także z zakwestionowania niektórych kosztów jako niedostatecznie udokumentowanych (dodatkowe zobowiązanie podatkowe 7,5 mln zł).

W dniu 13 grudnia 2021 r. Spółka wniosła odwołanie od powyższej decyzji do organu podatkowego. Jednocześnie Spółka złożyła wniosek o uzupełnienie tej decyzji o orzeczenie dotyczące zastosowania ochrony interpretacyjnej w stosunku do kosztów zabezpieczenia ryzyka kredytowego.

Wyrokiem z dnia 26 października 2022 r. (sygn. akt III SA/Wa 1247/22) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sprawie uzupełnienia decyzji Naczelnika UCS z dnia 28 października 2021 r. o orzeczenie w sprawie zastosowania zwolnienia z podatku w odniesieniu do elementów decyzji korzystających z ochrony na podstawie interpretacji indywidualnej wydanej w 2013 r. na rzecz Spółki. Wyrokiem z 6 lipca 2023 r. sygn. II FSK 207/23 NSA oddalił skargę kasacyjną organu od tego wyroku. 29 stycznia 2024 r. Naczelnik UCS wydał postanowienie o niedopuszczalności odwołania w związku z koniecznością uzupełnienia decyzji z 28 października 2021 r. W dniu 23 maja 2024 r. Naczelnik UCS w Warszawie uzupełnił decyzję. Spółka niezwłocznie złożyła od niej odwołanie, podnosząc analogiczne argumenty jak w przypadku postępowania za 2013 r. Decyzją z dnia 30 sierpnia 2024 r. Dyrektor IAS w Warszawie uchylił decyzję Naczelnika UCS i umorzył postępowanie w sprawie.

Spółka częściowo uregulowała zobowiązanie za rok 2014 przeznaczając na ten cel część nadpłaty wykazanej w CIT-8 za rok 2021 r. w kwocie 1.864.437 zł (dodatkowo 907.725 zł na poczet odsetek od zaległości). Po uchyleniu decyzji kwoty te zostały Spółce zwrócone.

W latach 2021-2022 w Spółce była prowadzona również kontrola celno-skarbowa w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 r.

Dnia 19 października 2022 r. Naczelnik UCS wydał decyzję określającą wymiar podatku CIT Spółki za rok 2015 r. w kwocie o 20,77 mln zł wyższej od zadeklarowanej (sygn. 448000-CKK5-17.4100.1.1.2022.35). Podstawy merytoryczne decyzji były analogiczne jak w decyzji za rok 2013.

W dniu 15 listopada 2022 r. Spółka wniosła odwołanie od decyzji Naczelnika UCS. W dniu 15 marca 2024 r. Naczelnik UCS, działając jako organ II instancji, uchylił decyzję z 15 listopada 2022 r. i umorzył postępowanie w sprawie.

W styczniu 2023 r. Spółka uregulowała w całości zaległość wynikającą z decyzji za rok 2015 wraz z odsetkami od zaległości – przekazując na ten cel środki już wcześniej wpłacone tytułem zabezpieczenia wykonania decyzji. Po uchyleniu decyzji środki te zostały Spółce zwrócone.

W 2023 r. w Spółce była prowadzona również kontrola celno-skarbowa w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2019 r. Kontrola została wszczęta w dniu 6 września 2022 r. wraz z doręczeniem stosownego upoważnienia. W dniu 30 września 2024 r. Spółka otrzymała wynik kontroli, w którym Naczelnik UCS zakwestionował część kosztów uzyskania przychodów Spółki których związek z przychodami Spółki, zdaniem organu, nie został w wystarczającym stopniu wykazany. Zarząd Spółki zdecydował w związku z tym o skorzystaniu z uprawnienia do złożenia korekty pokontrolnej i w dniu 9 października 2024 r. skorygował złożoną uprzednio deklarację CIT-8 za rok 2019. W wyniku korekty Spółka uiściła podatek dochodowy w kwocie 3,37 mln wyższej niż pierwotnie. Spółka uiściła również odsetki w kwocie 1,8 mln zł. W dniu 18 października 2024 r. Naczelnik UCS zawiadomił Spółkę o uznaniu złożonej korekty. Tym samym postępowanie zostało zakończone.

**Zdarzenia po dniu bilansowym**

W dniu 9 stycznia 2025 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej został powołany Michał Jonczynski.

W dniu 11 marca 2025 roku Sąd Apelacyjny w sprawie o rozliczenie przedterminowych spłat (produkt krótkoterminowy) odroczył wydanie orzeczenia do 11 kwietnia 2025 roku.

Zdarzenia po dniu bilansowym nie mają wpływu na dane w sprawozdaniu finansowym.

## 2. Informacje o władzach spółki

### *1. Zgromadzenie Wspólników*

Udziałowcy Soonly Finance Sp. z o.o.:

| *Udziałowcy* | *na dzień* | | | *na dzień* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *31 grudnia 2024* | | | *31 grudnia 2023* | | |
| | Ilość udziałów | Wartość nominalna posiadanych udziałów | Udział % w kapitale | Ilość udziałów | Wartość nominalna posiadanych udziałów | Udział % w kapitale |
| Ewa Wernerowicz | 133 397 | 13 339 700,00 | 33,33% | 266 794 | 26 679 400,00 | 66,67% |
| Soonly Holding sp. z o.o. | 266 794 | 26 679 400,00 | 66,67% | 133 397 | 13 339 700,00 | 33,33% |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez udziałowców, był równy udziałowi w kapitale.

### *2. Zarząd i Rada Nadzorcza*

Podstawowy zakres obowiązków i uprawnień Zarządu określają przepisy kodeksu spółek handlowych, oraz Akt Założycielski Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Robert Szcześniewski Prezes Zarządu
- Ewelina Beata Makowska Wiceprezes Zarządu
- Piotr Mazan Wiceprezes Zarządu
- Anna Maria Panek Członek Zarządu
- Katarzyna Zyta Kujawa-Lipińska Członek Zarządu
- Tomasz Michałek-Czerepak Członek Zarządu

W 2024 roku nie było zmian w składzie Zarządu Spółki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- Ewa Wernerowicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Grzegorz Kuczyński Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Hipolit Grabowski Członek Rady Nadzorczej

Dnia 29 listopada 2024 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował Maciej Hipolit Grabowski. Z dniem 5 grudnia 2024 roku w jego miejsce został powołany Wojciech Wróblewski.

Dnia 20 grudnia 2024 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował Grzegorz Kuczyński. Jednocześnie tego samego dnia w jego miejsce został powołany Adam Rapacki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- Ewa Wernerowicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Wojciech Wróblewski Członek Rady Nadzorczej
- Adam Rapacki Członek Rady Nadzorczej

## 3. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 40 019 100,00 złotych i dzielił się na 400 191 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

## 4. Przewidywany rozwój jednostki.

W 2025 roku Spółka nadal zamierza rozwijać działalność polegającą na udzielaniu pożyczek gotówkowych klientom indywidualnym. Jednocześnie kontynuowane będą działania optymalizacyjne, jeśli chodzi o rentowność działalności m.in. optymalizacja kosztów ryzyka oraz efektywności kosztowej.

## 5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej. Dane według stanu na 31 grudnia 2024 r. oraz dane według stanu na 31 grudnia 2023 r. przedstawiają się następująco:

| | ***na dzień 31 grudnia 2024*** | ***na dzień 31 grudnia 2023*** |
|---|---|---|
| **AKTYWA** | | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 58 493 920,87 | 65 805 130,61 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 376 127 218,33 | 350 010 618,92 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych | 1 982 361,67 | 1 982 361,67 |
| Wartości niematerialne | 2 738 486,19 | 2 514 514,11 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 258 003,40 | 5 212 191,33 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 531 788,00 | 10 236 041,00 |
| Pozostałe aktywa | 1 784 739,86 | 1 664 750,72 |
| **AKTYWA RAZEM** | **450 916 518,32** | **437 425 608,36** |

| **PASYWA** | | |
|---|---|---|
| Kapitał podstawowy | 40 019 100,00 | 40 019 100,00 |
| Kapitał rezerwowy | 557 357,15 | 557 357,15 |
| Kapitał zapasowy | 112 723 213,57 | 50 570 315,41 |
| Inne dochody całkowite | (37 552,24) | (12 710,10) |
| Zysk netto za okres | 238 984 498,39 | 124 152 898,16 |
| Odpis z zysku | - | (15 780 000,00) |
| **KAPITAŁ WŁASNY RAZEM** | **392 246 616,87** | **199 506 960,62** |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | - | 149 404 432,91 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 4 013 647,51 | 4 499 205,62 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 24 428 056,00 | 24 713 582,00 |
| Rezerwy | 13 402 465,34 | 42 921 090,23 |
| Pozostałe zobowiązania | 16 825 732,60 | 16 380 336,98 |
| **ZOBOWIĄZANIA RAZEM** | **58 669 901,45** | **237 918 647,74** |
| **KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM** | **450 916 518,32** | **437 425 608,36** |

| | ***rok zakończony*** | ***rok zakończony*** |
|---|---|---|
| | ***31 grudnia 2024*** | ***31 grudnia 2023*** |
| Przychody z tytułu odsetek od instrumentów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu | 392 447 458,86 | 322 760 529,19 |
| Koszty z tytułu odsetek | (5 099 693,51) | (17 612 358,83) |
| **Wynik z tytułu odsetek** | **387 347 765,35** | **305 148 170,36** |
| Przychód z tytułu prowizji i opłat | - | 55,31 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | (4 500 671,39) | (4 003 705,30) |
| **Wynik z tytułu prowizji i opłat** | **(4 500 671,39)** | **(4 003 649,99)** |
| Koszty administracyjne | (135 472 414,22) | (113 932 017,88) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 065 328,09 | 1 167 958,17 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (5 015 982,86) | (5 219 633,55) |
| Wynik z tytułu różnic kursowych | (448 763,22) | (1 290 935,95) |
| **Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej bez wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości** | **280 975 261,75** | **181 869 891,16** |
| Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości | (85 657 770,12) | (91 944 333,22) |
| Wynik na zaprzestaniu ujmowania aktywów finansowych | 39 681 620,76 | 49 306 649,22 |
| **Zysk/(strata) przed opodatkowaniem** | **234 999 112,39** | **139 232 207,16** |
| Podatek dochodowy | 3 985 386,00 | (15 079 309,00) |
| **Zysk/ (strata) netto za rok obrotowy** | **238 984 498,39** | **124 152 898,16** |

| | *rok zakończony* | *rok zakończony* |
|---|---|---|
| | *31 grudnia 2024* | *31 grudnia 2023* |
| **Zysk/ (strata) netto za rok obrotowy** | **238 984 498,39** | **124 152 898,16** |
| **Pozycje, które nie zostaną przeniesione do wyniku** | | |
| (Straty)/zyski aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | (24 842,14) | (28 413,70) |
| **Całkowite zyski/(straty) ogółem** | **238 959 656,25** | **124 124 484,46** |

Zysk Spółki za rok obrotowy 2024 wyniósł 238 984 498,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku bilans Spółki zamknął się sumą 450 916 518,32 zł, co stanowiło zwiększenie o 13 490 909,96 zł. Po stronie aktywów zwiększenie wynika ze wzrostu stanu należności z tytułu udzielanych pożyczek w kwocie 26 116 599,41 zł oraz ze zmniejszenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 7 311 209,74 zł i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 4 704 253,00 zł.

Po stronie pasywów zwiększenie wynika ze wzrostu i kapitałów własnych w kwocie 192 739 656,25 zł i zmniejszenia zobowiązań w kwocie 179 248 746,29 zł. W zobowiązaniach zmniejszeniu uległy głównie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 149 404 432,91 zł oraz rezerwy w kwocie 29 518 624,89 zł.

**6. Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym.**

Działalność Spółki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko płynności
- Ryzyko rynkowe

**Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem**

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyka, na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

**Ryzyko kredytowe**

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z udzielonymi krótkoterminowymi pożyczkami gotówkowymi. Prowadzona działalność pożyczkowa zmierza do zwiększenia jakości, dochodowości i rozmiarów portfela pożyczkowego, przy zachowaniu obowiązujących w Spółce zasad zarządzania ryzykiem kredytowym. Głównymi elementami strategii zarządzania ryzykiem kredytowym są: metodologia oceny zdolności kredytowej klientów, monitoring jakości, struktury i dynamiki portfela kredytowego oraz proces windykacji pożyczek zagrożonych. Wprowadzone procedury i metodologie podlegają okresowym przeglądom i w przypadku wystąpienia takiej potrzeby są aktualizowane.

W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym dokonuje się oceny utraty wartości aktywów finansowych za pomocą metody oczekiwanej straty kredytowej zgodnie z MSSF 9.

Po wstępnym rozpoznaniu aktywa finansowego, przeprowadza się ocenę pod kątem oczekiwanej straty kredytowej w ciągu 12 miesięcy, a określony poziom straty kredytowej jest utrzymywany tak długo, jak długo nie następuje żadne istotne pogorszenie się jakości pożyczki. W przypadku wystąpienia znacznego wzrostu ryzyka kredytowego ocenia się oczekiwaną stratę kredytową w całym okresie trwania, tworząc odpis aktualizujący.

Spółka stosuje portfelową ocenę utraty wartości, obejmującą portfele o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego.

W procesie szacowania odpisów z tytułu utraty wartości stosowane są parametry ryzyka takie jak prawdopodobieństwo niespłacenia PD (Probability of Default), współczynnik straty LGD (Loss Given Default), ekspozycja w momencie niespłacenia, liczba dni opóźnienia w spłacie i aktualne czynniki ekonomiczne, które mają wpływ na wysokość strat. Spółka dokonuje kalkulacji współczynnika PD przy wykorzystaniu historycznych macierzy przejść, uwzględniających ruchy dotyczące portfela pożyczek pomiędzy koszykami przeterminowań.

**Ryzyko płynności**

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki.

W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych, utrzymuje założone wskaźniki płynności.

**Ryzyko rynkowe**

Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe, ceny instrumentów kapitałowych będą wpływać na wyniki Spółki lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu z inwestycji.

a) Ryzyko walutowe

Spółka jest narażona na ryzyko walutowe w związku z transakcjami zakupu, które są wyrażone w walucie obcej, głównie EUR. Wartość zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2024 roku obniżyła wynik Spółki o 0,4 miliona złotych.

b) Ryzyko stopy procentowej

Spółka jest narażona na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych powodowanych przez stopy procentowe, związane z aktywami i zobowiązaniami o zmiennych stopach procentowych, oraz na ryzyko zmienności wartości godziwej wynikające z aktywów i zobowiązań o stałych stopach procentowych. Spółka minimalizuje ryzyko stopy procentowej poprzez odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów o zmiennej i stałej stopie procentowej.

c) Ryzyko regulacyjne

W dniu 18 grudnia 2022 r weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzające zmianę w maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Wyodrębniono dwie kategorie zobowiązań według kryterium okresu spłaty:

a) zobowiązania o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe niż 5% całkowitej kwoty kredytu.

b) zobowiązania o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni, gdzie maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu będą sumą 10% całkowitej kwoty kredytu i 10% tej kwoty za każdy rok trwania umowy.

Niezależnie od długości trwania zobowiązania, maksymalny łączny poziom pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może przekroczyć 45% całkowitej kwoty kredytu.

W latach 2023 i 2024 przepisy ustawy o kredycie konsumenckim były przestrzegane przez Spółkę.

## 7. Wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka może zwrócić kapitał udziałowcom lub wyemitować nowe udziały. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.

Spółka finansuje się przede wszystkim wynikiem bieżącym i pożyczkami. Do zadłużenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał obejmuje kapitał własny należny udziałowcom.

| | *31 grudnia 2024* | *31 grudnia 2023* |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | - | 149 404 432,91 |
| Pozostałe zobowiązania | 16 825 732,60 | 16 380 336,98 |
| Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 58 493 920,87 | 65 805 130,61 |
| **Zadłużenie netto** | **(41 668 188,27)** | **99 979 639,28** |

| | *31 grudnia 2024* | *31 grudnia 2023* |
|---|---|---|
| Wynik netto | 238 984 498,39 | 124 152 898,16 |
| Odsetki od pożyczek naliczone | 14 284 883,74 | 19 850 853,74 |
| Odsetki od pożyczek zapłacone | 14 284 883,76 | 19 850 853,74 |
| Kapitał własny | 392 246 616,87 | 199 506 960,62 |
| Aktywa ogółem | 450 916 518,32 | 437 425 608,36 |
| Stopa podatkowa | 19% | 19% |

| | ***31 grudnia 2024*** | ***31 grudnia 2023*** |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału własnego (wynik netto x 100%/kapitał własny) | 60,9% | 62,2% |
| Skorygowana rentowność kapitału własnego ((wynik netto + odsetki - (stopa podatkowa. x odsetki zapłacone) x 100%)/aktywa ogółem | 55,6% | 32,1% |
| Dźwignia finansowa (rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność kapitału własnego) | 5,3% | 30,1% |

Przeciętne zatrudnienie (w osobach) w Spółce w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku wyniosło 201,2, a w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku wynosiło 190,1.

18 marca 2025 roku

[PODPIS ELEKTRONICZNY]
Robert Jacek Szcześniewski
Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Robert Szcześniewski
Data: 2025.03.18 16:24:44 CET

[PODPIS ELEKTRONICZNY]
Ewelina Beata Makowska
Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewelina Makowska
Data: 2025.03.18 15:01:55 CET

[PODPIS ELEKTRONICZNY]
Piotr Mazan
Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Mazan
Data: 2025.03.18 15:06:49 CET

[PODPIS ELEKTRONICZNY]
Anna Maria Panek
Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Anna Panek
Data: 2025.03.18 15:24:05 CET

[PODPIS ELEKTRONICZNY]
Katarzyna Zyta Kujawa-Lipińska
Członek Zarządu

[PODPIS ELEKTRONICZNY]
Tomasz Michałek-Czerepak
Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz Michałek-Czerepak
Data: 2025.03.18 15:27:26 CET